

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2283/2533	นายสมพงษ์ รักประสิทธิ์ กับพวก	โจทก์
	นายวิเชียร เลหาเศรษฐี กับพวก	จำเลย
	นายวิเชียร เลหาเศรษฐี ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางแดง คิตร่วม ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 19875 และโรงเรือนซ่อมรถยนต์เลขที่ 57/7 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายให้โจทก์วันละ 50 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนจำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินและโรงเรือนดังกล่าว ค่าขออื่นยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 112, 111)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้วางหลักประกันไว้ต่อศาลหรือไม่ (อันดับ 103)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่
ให้ใช้ค่าเสียหายนั้น ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งและต่อไปอีก 3 ปี มา
วางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิจาระห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่
ให้ใช้ค่าเสียหายนั้น ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งและต่อไปอีก 3 ปี มา
วางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ